

「법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 운영규정」 개정이유서

◇ 행정규칙명

법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 운영규정

(개정 후 법무부 해외진출기업 국제법무지원단 운영규정)

◇ 제·개정 이유

법무부는 해외진출 중소기업에 대한 법률지원을 위하여 국제법무 전문가 등으로 구성된 ‘해외진출 중소기업 법률자문단’을 운영하며 그 구체적인 기능·구성 등을 「법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 운영규정」에서 규정

자문단 관련 업무가 신설 국제법무국 국제법무지원과로 이관됨에 따라 자문단장을 신설 국제법무지원과장으로 변경하는 등 조직개편을 반영하고, 법률지원 대상을 중소기업에서 중소·중견기업으로 확대하는 등 조정된 업무구조를 반영할 수 있도록 자문단 명칭 및 목적·기능을 변경하는 개정 필요

◇ 주요내용

가. 국제법무지원과 신설 반영

- 1) 법무부는 2024. 8. 8. 국제법무국 및 국제법무지원과를 신설하고 해외진출기업 법률지원 업무를 신설 국제법무지원과로 재배치하였는바, 이와 같은 조직 변경을 반영하고 기존 해외진출 중소기업 법률자문단의 세부 구성을 조정할 필요가 있음
- 2) 자문단을 법무실 국제법무과 산하에 설치하고 자문단장을 국제법무과장으로 규정하던 것을 신설 국제법무국 국제법무지원과 산하에 설치하고

자문단장을 국제법무지원과장으로 재지정함

- 3) 국제법무국 및 국제법무지원과 등 신설 조직 개편을 계기로 자문단 업무의 통일적이고 지속적인 처리가 가능하게 될 것으로 기대됨.

나. 지원대상 범위 확대

- 1) 중소기업이 중견기업으로 성장하였을 때 정부 지원이 급감하는 지원절벽을 완화하고, 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 바탕으로 우리 경제 발전에 기여하고 있는 내수 중견기업의 해외 진출·수출을 장려하기 위해, 기존 중소기업 외에 중견기업 등에 대하여도 해외 진출 관련 법률지원을 제공할 필요가 있음
- 2) 법률지원 대상을 중소기업 등으로 제한하던 것을 중소·중견기업 등으로 범위를 넓히고, 이를 반영하기 위하여 자문단 명칭을 기존 ‘해외진출 중소기업 법률자문단’에서 ‘해외진출기업 국제법무지원단’으로 변경하는 한편, 훈령 제명을 「법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 운영규정」에서 「법무부 해외진출기업 국제법무지원단 운영규정」으로 변경함
- 3) 수출 잠재력이 있는 중소기업 뿐만 아니라 수출 비중이 지속적으로 증가하고 있는 중견기업에 대하여도 법률지원을 제공함으로써, 우리 기업의 적극적인 해외 진출 및 수출 증진을 이끌 수 있을 것으로 기대됨.